

0017486-52.2016.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... INSIGNIFICANCIA - inaplicabilidade ao tráfico de drogas - lesão relevante a bem jurídico constitucionalmente eleito - improvimento ao apelo AUTORIA - depoimentos de agentes penitenciários que confirmam a apreensão de droga no maço de cigarros que o réu entregou ao detento Gabriel - validade - depoimento de agente penitenciário só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0017486-52.2016.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0017486-52.2016.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 0206/2016 - 1º Distrito Policial de Limeira, 1502/2016 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Thiago Gomes Antunes

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

THIAGO GOMES ANTUNES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 306, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), e 330, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Estatuto Repressivo, porque, em tese, no dia 26 de março de 2016, por volta de 02h00min, na Via Antônio Cruanes, Jardim Santa Cecília, nesta cidade e comarca de Limeira, desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos. Consta da denúncia, outrossim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local mencionadas, o réu conduziu veículo automotor na via pública com a capacidade

psicomotora alterada pela influência de álcool.

A denúncia foi recebida em 24/01/2017 (fl. 26).

O réu foi citado (fl. 30) e apresentou resposta à acusação (fl. 34).

Em Juízo foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu ao final interrogado.

O Ministério Público, em alegações finais, pleiteou a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 106/107), ao passo que a Defensoria Pública pediu a nulidade decorrente da violação ao artigo 212, do CPP, e no mérito, a absolvição, pois não restou comprovado que o réu estava com a capacidade de percepção alterada, em virtude da ingestão de bebida alcoólica, realizando considerações subsidiárias acerca da pena (fls. 112/122).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Rejeito, de início, a alegação de nulidade, porquanto a mera inobservância à ordem de inquirição, tendo o magistrado indagado as testemunhas em primeiro lugar, não gera nenhum prejuízo à defesa, que sempre se manifesta por último e pode, inclusive, questionar alguma ingerência indevida ou sugestionamento realizado pelo julgador, se o caso. Acerca da matéria, confira-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2º, V e VII; c.c. artigo 14, II do CP) - PRELIMINAR. Nulidade por inobservância do artigo 212 do Código de Processo Penal. Rejeição. MÉRITO - Pleito de impronúncia. Impossibilidade - Materialidade delitativa comprovada. Indícios de autoria presentes nas declarações da vítima e depoimento do policial militar - Qualificadoras imputadas que encontram razoável suporte. Exclusão somente quando manifestamente impertinentes - Recurso desprovido, com correção ex officio do dispositivo da sentença para constar a forma tentada do delito. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1503619-75.2018.8.26.0536; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021, g.n.)

Revisão Criminal - Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima - Preliminar - Alegada inobservância do disposto no artigo 212 do CPP rechaçada - Mérito - Condenação definitiva bem alicerçada nas provas coligidas - Contrariedade à evidência dos autos ou ao texto expresso de lei não verificadas - Tese de participação de menor importância afastada - Reprimenda e regime prisional bem fixados - Pedido de mudança do regime inicial fixado por aplicação do artigo 387 §2º do Código de Processo Penal - Análise pelo Juízo de Execução - Pedido revisional julgado improcedente. (TJSP; Revisão Criminal 0039764-32.2019.8.26.0000; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 4º Grupo de Direito Criminal; Foro de Paulínia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/01/2022; Data de Registro: 17/01/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL - Resistência - Recurso da defesa - Preliminar Rejeitada - A nova redação do artigo 212, do Código de Processo Penal, não suprimiu do juiz a possibilidade de efetuar as suas perguntas para o esclarecimento da verdade real - Ilícitude das provas - Inocorrência - Ausência de comprovação de violência iniciada pelos guardas municipais - Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas, tendo em vista os depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais responsáveis pela diligência - Validade - Resistência comprovada - Acusado opôs-se à execução de ato legal - Pena inalterada - Agravante de calamidade pública corretamente reconhecida - Modificado o percentual de elevação da pena na segunda fase da dosagem - Regime prisional estipulado com critério, mercê da presença de maus antecedentes e da reincidência - Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1502302-

40.2020.8.26.0320; Relator (a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/12/2021; Data de Registro: 13/12/2021)

ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. Concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Preliminares de nulidade processual. Violação ao art. 212, do CPP. Inocorrência. Defesa que não especificou a efetiva causa da nulidade, nem tampouco o prejuízo suportado pelo réu. Validade do reconhecimento fotográfico efetivado pela vítima. Cautelas recomendadas pelo artigo 226, do CPP, que podem ser dispensadas, especialmente porque, na hipótese, o ofendido ratificou tal reconhecimento em juízo. Mérito. Prova segura da autoria, da materialidade delitiva e das causas de aumento. Depoimento coerente e seguro do investigador de polícia, em consonância com os relatos da vítima e as imagens da câmera de segurança e a confissão do corréu. Negativa do apelante isolada no conjunto probatório. Condenação mantida. Penas que comportam redução. Básicas acrescidas de um terço pela personalidade voltada à prática de crimes e pela vultosa quantia de dinheiro subtraída e não recuperada. Na segunda fase, suficiente a majoração de um quinto (e não de metade), em razão da reincidência múltipla e específica. Na última fase, penas aumentadas na fração única de trinta e um trinta avos, o que é mais benéfico ao réu do que dois aumentos sucessivos, devendo ser mantida. Concurso formal bem reconhecido, com aplicação da fração de aumento de um sexto, diante da diversidade de patrimônios atingidos (duas vítimas). Regime fechado necessário. Apelo parcialmente provido para a redução das penas, rejeitada a matéria preliminar. (TJSP; Apelação Criminal 0001748-06.2020.8.26.0022; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Amparo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 02/12/2021; Data de Registro: 02/12/2021, g.n.)

PRELIMINAR - nulidade por violação ao artigo 212 do CPP - inocorrência - possibilidade de o magistrado ser o primeiro a inquirir - Defesa que estava presente na audiência e não se opôs à forma de inquirição - preliminar rejeitada
PRELIMINAR - nulidade pela quebra da cadeia de custódia - inocorrência - elaborado exame químico toxicológico que descreveu a numeração do lacre que figurou no auto de apreensão como o lacre que fechou o material entorpecente - preliminar rejeitada
MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga.
PRINCIPIO DA INSIGNIFICANCIA - inaplicabilidade ao tráfico de drogas - lesão relevante a bem jurídico constitucionalmente eleito - improvimento ao apelo AUTORIA - depoimentos de agentes penitenciários que confirmam a apreensão de droga no maço de cigarros que o réu entregou ao detento Gabriel - validade - depoimento de agente penitenciário só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela- de rigor a condenação do réu - improvimento ao apelo PENA - primeira fase - Maus antecedentes - base fixada acima do mínimo em 1/6 - manutenção - improvimento ao apelo - segunda fase - reincidência - exasperação da pena em 1/6 - 3ª fase - presente a agravante do artigo 40, III, da Lei de Drogas - exasperação da pena em 1/6 - redutor não reconhecido em face da reincidência e dos Maus antecedentes. REGIME - réu que estava traficando em interior de estabelecimento prisional - alta reprovabilidade e periculosidade - Maus antecedentes e reincidência - o regime deve ser o necessário para dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) - regime fechado - necessidade - improvimento ao apelo - detração - não cabimento no presente caso - regime que foi fixado com base em circunstâncias desfavoráveis. (TJSP; Apelação Criminal 1500037-30.2020.8.26.0073; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/03/2021; Data de Registro: 02/03/2021, g.n.)

No mérito, integralmente procede a pretensão acusatória.

Presentes a materialidade e a autoria delitivas, considerando-se o exame toxicológico de dosagem alcoólica de fls. 12/13 e a prova oral amealhada.

Com efeito, ouvido em pretório, Juliano Ribeiro Nogueira, Policial Militar, informou que deu ordem de parada ao réu, que se evadiu. Posteriormente, o acusado foi detido por outras viaturas, notando-se sinais de embriaguez. Foi realizado exame de sangue no acusado.

Nesse exato sentido foi o relato do outro Policial Militar, Diego Fabrich.

O acusado, por fim, interrogado judicialmente, confirmou que havia ingerido cerveja no dia dos fatos e depois veio a conduzir o veículo, e não parou pois o documento do carro estava vencido.

A versão do réu, nesse contexto, encontra-se em absoluta consonância com os demais elementos de convicção produzidos nos autos, tanto judicial quanto extrajudicialmente.

Diversamente do alegado pela combativa Defesa, o crime em comento é de perigo abstrato, não havendo necessidade, para sua consumação, que o réu perca o controle de suas condições psicomotoras. Nesse sentido:

Apelação. Embriaguez ao volante (artigo 306, da Lei nº 9.503/97). Sentença condenatória. Defesa busca a absolvição por ausência de provas quanto à autoria delitiva. Impossibilidade. Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito. Teste do etilômetro realizado. Embriaguez devidamente comprovada. Crime de perigo abstrato. Desnecessidade de demonstração de potencialidade lesiva da conduta. Condenação mantida. Dosimetria. Pena aplicada no mínimo. Regime aberto mantido. Pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito. Sentença inalterada. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0001476-43.2016.8.26.0445; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pindamonhangaba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/01/2022; Data de Registro: 28/01/2022, g.n.)

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 C.C. 298, III, AMBOS DA LEI Nº 9.503/97). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS. DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DEMONSTRADAS – RELATOS INSUSPEITOS DOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADOS POR TESTE DO ETILÔMETRO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE PODE SER COMPROVADO POR QUALQUER MEIO DE PROVA – ARTIGO 306, § 2º, DO CTB – TIPO PENAL DE PERIGO ABSTRATO QUE VISA A INIBIR A PRÁTICA DE DETERMINADA CONDUTA ANTES DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL RESULTADO LESIVO – GARANTIA DE PROTEÇÃO À VIDA E À INTEGRIDADE CORPORAL – CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSAGEM DAS PENAS – BASES FIXADAS NO MÍNIMO – AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E RELATIVA A INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR AUTOMOTOR BEM CONFIGURADAS – REGIME SEMIABERTO E SUBSTITUTIVA MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0013974-27.2017.8.26.0320; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/01/2022; Data de Registro: 19/01/2022, realce não previsto no texto original)

O delito do artigo 330, do CP, restou igualmente evidenciado, tendo em vista o relato dos policiais e a confissão do réu, que declarou não ter obedecido à ordem de parada.

A condenação, nos termos da denúncia, nesse contexto, é medida imperativa.

Passo à dosagem da pena.

1) Artigo 306, do CTB

As circunstâncias judiciais são adequadas à espécie, sendo devida a fixação da pena-base no mínimo legal, em 6 (seis) meses de detenção, pagamento de 10 (dez)

dias-multa e suspensão da carteira nacional de habilitação pelo prazo de 2 (dois) meses, nos termos do artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro.

Na segunda fase, não incidem agravantes. Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, pois a pena-base partiu do patamar mínimo, a teor do Súmula nº 231, do C. STJ.

Na terceira, ausentes outros elementos modificadores, torno definitiva de 6 (seis) meses de detenção, pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão da carteira nacional de habilitação pelo prazo de 2 (dois) meses, nos termos do artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro.

2) Artigo 330, do CP

As circunstâncias judiciais são adequadas à espécie, sendo devida a fixação da pena-base no mínimo legal, em 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes. Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, pois a pena-base partiu do patamar mínimo, a teor do Súmula nº 231, do C. STJ.

Na terceira, ausentes outros elementos modificadores, torno definitiva de 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3) Concurso material

Nos termos do artigo 69, do CP, somo as penas acima, totalizando 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

O valor unitário do dia-multa fica estabelecido no mínimo legal, à míngua de elementos que possibilitem aferir a situação econômica do acusado.

Presentes os requisitos autorizadores, possível a SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, do CP, por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo.

Em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos, desde logo estabeleço o regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, do CP, observando-se a quantidade de pena, a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de gravidade em concreto do delito.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para, como incurso no artigo 306, da Lei nº 9.503/97, e no artigo 330, do Código Penal, na forma do artigo 69, do CP, CONDENAR o acusado THIAGO GOMES ANTUNES, devidamente qualificado, à pena de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial aberto, SUBSTITUÍDA por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário-mínimo, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a época do fato, e suspensão da carteira de habilitação pelo prazo de 2 (dois) meses.

Oportunamente, oficie-se aos órgãos competentes comunicando a suspensão da carteira nacional de habilitação do acusado, lançando-se-lhe o nome no rol dos culpados.

Transitada em julgado, o réu deverá ser intimado a entregar, em quarenta e oito horas, a carteira de habilitação (artigo 293, § 1º, do CTB).

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, ressalvado o benefício da assistência judiciária gratuita, sendo assistido pela DPE/SP.

Publique-se, Intime-se, Cumpra-se.

Limeira, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA